امتحانات الفصل الأول	اختبار الثلاثي الأول في مادة:	منصة الفاتح الرقمية (الأستاذ فتحة محمد)
السنة (04) من التعليم المتوسط	التربية المدنية	السنة الدراسية: 2023/2022

الجزء الأول (12ن)

education-onec-dz.blogspot.com

الوضعية الأولى (04 ن):

عَرّف المصطلحات الآتية: **المساعدة القضائية – الصلح – الاستئناف – محكمة التنازع.**

الوضعية الثانية (04 ن): صنف ما يلي وفق الجدول الآتي:

التكليف بالحضور – حضور الجمهور للجلسات يخلق نوعا من الرقابة الشعبية على أعمال القضاء – في جلسة المحاكمة يتحدد مصير المتقاضين براءة أو إدانة – المتقاضي أمامه فرصة ثانية من خلال الاستئناف.

قواعد جلسة محاكمة	إجراءات رفع دعوة قضائية
.....	.....

الوضعية الثالثة (04 ن):

" حدث خلاف بين رجل وزوجته، فقررا اللجوء إلى القضاء، غير أن القاضي فرض عليهم جلسة صلح"

التعليمات:

1. **بين الإجراءات المتبعة خلال عقد جلسة الصلح القضائي.**
2. **برر كيف يمكن للطرق البديلة من أن تخفف أعباء التقاضي على الزوجين.**

الوضعية الإدماجية (08 ن):

السياق: في حوار تليفزيوني حول المبادئ القانونية للمحاكمة العادلة في الجزائر، اختار والدك بينها وبين آثار غياب استقلالية القضاء، فطلب منك أن توضح له الأمر.

السند (01): "السلطة القضائية تصدر أحكامها باسم الشعب الجزائري، هذه الأحكام يقع على أجهزة الدولة المختصة واجب الانصياع لها وتنفيذها" **انظر: الكتاب المدرسي، ص31.**

السند (02): "الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية" **انظر: المادة 169من الدستور.**

السند (03): "تعتبر استقلالية القضاء الركيزة الأساسية في الدولة، وبدون ذلك لا يستطيع القضاء أن يقيم العدل بين الناس، وأن يقوم بعمله على أحسن وجه" **انظر: الكتاب المدرسي، ص30.**

التعليمة: اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات المقدمة، اكتب موضوعا من (12) سطرا، توضح لوالدك الأمر الذي احتار فيه.

بالتوفيق للجميع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

الجزء الأول: (12ن)

الوضعية الأولى: (04)

-شرح المصطلحات:

- **المساعدة القضائية:** هي تحقيق الوصول إلى العدالة بدون مقابل ماليّ للفئات المستحقة لها (الفئة المعوزة)
- **الصلح:** إجراء اجتماعي يهدف إلى إنهاء الخلافات وديا، بواسطة الجماعة أو شيوخ الدوار، أو من خلال جلسة صلح تحت إشراف القضاء.
- **الاستئناف:** هو حق المتقاضي المحكوم عليه في المحكمة الابتدائية في رفع القضية المتابع في شأنها إلى جهة قضائية أعلى، هي المجلس القضائي، قصد تخفيف الحكم أو الغائه.
- **محكمة التنازع:** تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.

الوضعية الثانية (04 ن):

- التصنيف في الجدول:

قواعد جلسة محاكمة	إجراءات رفع دعوة قضائية
– حضور الجمهور للجلسات يخلق نوعا من الرقابة الشعبية على أعمال القضاء. **– المتقاضي أمامه فرصة ثانية من خلال الاستئناف.**	**–التكليف بالحضور.** **– في جلسة المحاكمة يتحدد مصير المتقاضين براءة أو إدانة**

الوضعية الثالثة (04 ن):

1. الإجراءات المتبعة خلال عقد جلسة الصلح القضائي:

- بعد تقديم عريضة الدعوى يستدعي القاضي طرفي النزاع والشهود إن وجدوا.
- بعد دراسة القضية يعرض القاضي على المتخاصمين امكانية الصلح أو مواصلة الدعوة القضائية.
- عقد جلسة صلح سرية بين طرفي النزاع تحت اشراف القاضي.
- تدوين محضر الصلح، وإمضاءه من قبل طرفي النزاع، ثم تلاوته من طرف القاضي.

2. برر كيف يمكن للطرق البديلة من أن تخفف أعباء التقاضي على الزوجين.

- الحد من ظاهرة الطلاق التي أصبحت تنخر المجتمعات.
- حماية الأسر من ظاهرة التفكك.
- حماية الأولاد من الضياع والتشتت.
- تجنب أعباء النفقة والكراء التي تحدث خلال وبعد الطلاق.

الأستاذ فتحة محمد

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08ن)

المعايير	مؤشرات التقويم	توزيع العلامات			المجموع
		عدم التمكن	تمكن جزئي	تمكن كلي	
الملاءمة مع الوضعية	-الالتزام بالتعليمة. كتابة موضوع من 12 سطرا. -يبرز قواعد جلسة المحاكمة، ثم يبين آثار غياب استقلالية القضاء.	00	01ن	02ن	08ن
استعمال أدوات المادة	-توظيف واستثمار السندات المقدمة. -توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل سليم: * قواعد جلسة المحاكمة (علانية الجلسات، الحق في الاستئناف، ضمان حق الدفاع، تعليل الأحكام، استقلالية القضاء، الأحكام تصدر باسم الشعب...). * آثار غياب استقلالية القضاء (فشل القضاء في إقامة العدل بين الناس، انتشار الظلم والرشوة والمحسوبية، فقدان القضاء لهيبته كركيزة أساسية للدولة...)	00	02ن	04ن	
الانسجام والتناسق	-احترام المنهجية (مقدمة – عرض – خاتمة). -تسلسل وترتيب الأفكار.	00	0.5ن	01ن	
الاتقان والتمايز	-مقروئية الخط. -سلامة اللغة. -نظافة الورقة. -الابداع والتميز.	00	0.5ن	01ن	

للمزيد من المواضيع والدروس:
عليك بمتابعة حساب: الأستاذ فتحة محمد
على الفيسبوك.